

1500784-09.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... anteriormente pelo mesmo motivo e por roubo, afirmando já ter cumprido suas penas. Referiu que na época dos fatos já tinha iniciado tratamento para alcoolismo, sendo que esteve internado para tratamento por sete meses, afirmando que há oito meses não ingere bebida alcoólica. Não conhecia os policiais que efetuaram a sua prisão (gravação audiovisual no SAJ, fl.154).

Em que pesem as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500784-09.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500784-09.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HILARIO ROSA E MELLO

C O N C L U S ã O:

Aos 14 de junho de 2022, faço estes autos conclusos à Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MMª Juíza de Direito Titular.

Autos digitais controle nº 584/2021:

Vistos.

DIEGO HILÁRIO ROSA E MELLO, qualificado a fls. 16, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigos 329, caput, e 331, ambos do Código Penal, e no artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, em concurso material porque em 18 de abril de 2021, por volta das 22h30, na Rua Doutor José Maria de Albuquerque Cavalcanti, 120, apartamento 32, bairro Planalto, nesta cidade Comarca de São Bernardo do Campo:

a) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o policial militar Natanael Silva Bispo, funcionário público competente para executá-lo;

b) praticou vias de fato contra o policial militar Natanael Silva Bispo;

c) desacatou os policiais militares Welton dos Santos Ferraz e Natanael Silva Bispo, funcionários públicos no exercício de suas funções.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, os policiais militares Natanael Silva Bispo e Welton dos Santos Ferraz estavam em patrulhamento preventivo

quando foram acionados, via COPOM, para atenderem a uma ocorrência no local dos fatos.

Chegando ao endereço indicado, os agentes públicos apuraram que se tratava de uma discussão familiar envolvendo o denunciado e seus genitores. Aquele estava agitado e, de acordo com o pai dele, sob o efeito de entorpecentes.

Então, os policiais militares se aproximaram para realizar a abordagem pessoal do denunciado, porém, ele se opôs à execução do ato legal, investindo contra os policiais militares e desferindo um soco no ombro do policial Natanael, sem lhe provocar lesões.

Diante da resistência oferecida pelo denunciado, foi necessário o uso de força moderada pelos agentes públicos para contê-lo.

Apurou-se que, depois de detido e algemado, o imputado ainda desacatou os policiais militares, com a evidente intenção de desprestigiar a função pública por eles exercida, dizendo-lhes: "você são ladrões, mas você são pé de chinelo, pois nunca roubaram comigo" (sic) - fls. 03 e 04.

O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.

Foram arroladas três testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 05/64.

Pela decisão proferida em sede de custódia de fls. 47/49, o réu foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código Penal, cujo alvará se encontra a fls. 50.

A denúncia foi recebida em 04.05.2021, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências, haja vista a impossibilidade da concessão do benefício da suspensão condicional do processo (fls. 73/74).

O réu foi citado pessoalmente em 19.10.2021 (fls. 102).

Sua folha de antecedentes estadual foi juntada a fls. 87/90 e a certidão SGC, a fls. 91/92, atualizada a fls. 141/143.

Laudo foi encartado a fls. 83/84 (exame de corpo de delito do réu).

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fls. 108).

O recebimento da denúncia foi ratificado pela decisão de fls.110/111 (em 19.01.2022), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se se com o interrogatório do acusado. Nada foi requerido pelas partes na fase do art. 402 do CPP. Em debates orais, o Ministério Público sustentou o pedido de condenação do acusado (fl.154). A Defesa, por meio de memoriais, por seu turno, sustentou pedido de absolvição, alegando a insuficiência probatória para a condenação. Requereu a concessão de benefícios legais em caso de condenação (fls.157/162).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa evidencia-se pelos boletins de ocorrência juntados às fls.12/15 e 16/18, bem como pelas provas orais constantes nos autos.

A autoria também é certa.

Em solo, policial o réu optou por permanecer em silêncio (fl.10).

Em Juízo, o réu declarou que depois que desceu do prédio ficou um pouco alterado, pois foi algemado. Como foi imobilizado, não agrediu o policial, apenas o ofendeu, pois estava alcoolizado. Disse que no dia dos fatos estava com problemas pessoais. Afirmou que em razão disso, estava bebendo muito naquela época, sendo que acabou discutindo com os pais, mas não ameaçou os familiares. Disse que já foi processado anteriormente pelo mesmo motivo e por roubo, afirmando já ter cumprido suas penas. Referiu que na época dos fatos já tinha iniciado tratamento para alcoolismo, sendo que esteve internado para tratamento por sete meses, afirmando que há oito meses não ingere bebida alcoólica. Não conhecia os policiais que efetuaram a sua prisão (gravação audiovisual no SAJ, fl.154).

Em que pesem as afirmações do réu, é certo que as provas autorizam sua condenação, senão, vejamos.

A vítima, o policial Natanael Silva Bispo, disse que no dia foram acionados para atender a uma ocorrência de desinteligência e que tinham a informação de que o réu

tinha agredido a mãe e que estava com uma faca na mão quebrando tudo dentro de casa. Chegando ao local, chamaram o réu, que veio ao encontro da equipe, porém, começou a verbalizar vários palavrões contra a equipe e quando a equipe se aproximou dele, desferiu-lhe um soco. Depois ele foi algemado e conduzido ao PS, seguindo para a Delegacia. A mãe disse que ele a tinha agredido e que estava ameaçando a família com uma faca. Ele estava muito alcoolizado. Foram necessários quatro policiais para contê-lo (gravação audiovisual no SAJ, fl.154).

O informante Paulo Plínio Rossi Melo, pai do réu, declarou que no dia dos fatos ele chegou um pouco alterado por causa de bebidas, sendo que acabou por se iniciar uma discussão, de modo que os vizinhos chamaram a polícia. Quando desceu na rua, viu que Diego já estava algemado e deitado no chão, sendo levado posteriormente para a Delegacia. Disse que primeiramente foi a sua esposa que desceu para atender aos policiais e depois o réu, o qual foi em direção aos policiais por livre e espontânea vontade. Afirmou que não ouviu o que o filho disse aos policiais antes de ser algemado. Esclareceu que Diego na época usava drogas de vez em quando, bem como bebidas, mas que faz tempo que não usa. Disse que houve outras ocorrências, mas que eram sempre discussões, negando a ocorrência de agressões físicas (gravação audiovisual no SAJ, fl.154).

A testemunha Welton dos Santos Ferraz, policial militar, declarou que no dia dos fatos foram acionados via COPOM a respeito de uma denúncia de desinteligência entre o filho e seus pais. Chegando no local, a mãe do réu chegou até a equipe desesperada dizendo que o réu estava com uma faca, vindo a ameaçá-la, bem como ao esposo. No momento seguinte, o réu surgiu e começou a ofender a equipe dizendo que eram bandidos e que a polícia não prestava. Depois, ele desferiu um soco no ombro do soldado Natanael. Então, ele teve que ser contido, tendo resistido à abordagem, desobedecendo a equipe. Ele foi detido e conduzido para a Delegacia. O motivo da discussão foi porque ele tinha feito uso de álcool e drogas e o pai dele foi adverti-lo. Disse que já tinha atendido a uma outra ocorrência em que ele havia desferido um golpe de faca no pai (gravação audiovisual no SAJ, fl.154).

Como se observa dos autos, a autoria restou suficientemente comprovada, não só pelo depoimento da vítima policial, mas também da testemunha policial Welton.

Observo que o pai do acusado afirmou não ter presenciado o que teria levado o réu a ser detido, alegando que não chegou a ouvir o que ele havia dito e que quando se aproximou ele já estava detido.

Observo que embora o réu tenha negado ter desacatado os policiais ou resistido à prisão, as testemunhas ouvidas confirmaram a sua ocorrência.

Inexistem motivos para que as declarações dos policiais não serem acolhidas pelo Juízo, sendo certo que os relatos dos agentes públicos são válidos, pois são testemunhas como qualquer outra pessoa.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos. Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64). Outrossim, acerca do assunto:

“Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz LUIZ AMBRA, RT 732/632).

Observo que o réu afirmou que não conhecia os policiais, de modo que não havia motivos para que eles o acusassem injustamente.

Assim, quanto o crime de desacato vislumbra-se que os policiais foram acionados por vizinhos a comparecerem ao local dos fatos e foram recebidos pelo réu com xingamentos e ofensas. Saliente-se que o réu disse que os milicianos eram bandidos e ladrões. Dessa forma, quando ofendeu aos policiais visava menosprezá-los, configurando, assim, o crime de desacato.

Quanto ao crime de resistência verifica-se que após terem sido xingados, os policiais tentaram contê-lo e algemá-lo, sendo que foram necessários pelo menos quatro homens, pois, segundo relato dos agentes da lei, o réu estava muito embriagado e alterado, o que sequer foi negado pelo réu e seu pai. E, no momento

que foram na direção dele para fazer colocar as algemas, o réu acabou desferindo um soco no ombro do soldado Natanael, o que vem a configurar o crime de resistência, haja vista que ele usou de violência contra os policiais que tentavam detê-lo pelo crime de desacato que já estava configurado, sendo que com sua atitude visava evitar a prisão, opondo-se, dessa forma, à execução de ato legal mediante violência à funcionário competente para executá-lo, o que vem a configurar o crime de resistência.

É certo que, além do crime de resistência, diante do contido no § 2º do art. 329 do Código Penal, há o réu de ser condenado pelas vias de fato, consistentes em ter desferido soco contra o policial Natanael, violência, da qual, porém, não resultou em lesões corporais.

Portanto, após o exame da prova, está demonstrado que o réu desacatou os policiais militares, proferindo ofensas verbais e, na sequência, opôs-se à execução de ato legal praticado por funcionários públicos competentes, mediante violência, sendo certo que, ainda, desferiu soco contra o policial, configurando a contravenção de vias de fato, o que vem a tipificar os delitos definidos no art. 329, "caput" e 331 do Código Penal, e art. 21 da Lei das Contravenções Penais, em razão do que há também de ser condenado.

Passarei à dosagem de sua pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

O réu é tecnicamente primário. No entanto, porém, já veio a ser condenado por crime de roubo, sendo o fato anterior ao posto em análise no presente feito, configurando, assim, Maus antecedentes, a teor do quanto decide o Superior Tribunal de Justiça:

"É possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior (e-STJ, fl. 277). Com efeito, também não há ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, pois nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Assim, considerando os Maus antecedentes do réu, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo as penas-base em 07 (sete) meses de detenção para o crime de desacato, em 03 (três) meses de detenção para o crime de resistência, além de 1 (um) mês de prisão simples para o delito de vias de fato, que torno definitivas ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas e diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

As penas deverão ser somadas por força do disposto no art. 69, "caput", do Código Penal, porquanto os delitos foram perpetrados com desígnios autônomos, totalizando, 10 (dez) meses de detenção e 1 (um) mês de prisão simples.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal já que os delitos envolveram a utilização de violência contra o policial Natanael. Igualmente, por tais motivos, inviável a concessão de sursis na forma do artigo 77 do Código Penal, haja vista que os policiais narraram que no dia dos fatos o réu tinha agredido a própria mãe e que ameaçava o pai com uma faca, motivo pelo qual os vizinhos acabaram acionando a polícia. Destaque-se que um dos policiais já tinha atendido ocorrência semelhante anteriormente com o mesmo réu e as mesmas vítimas.

Assim, tendo em vista a quantidade de pena imposta, as circunstâncias dos delitos, a conduta social do acusado, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar DIEGO HILÁRIO ROSA E MELLO, RG nº 71707913, pela prática dos delitos definidos no art. 329, "caput", e art. 331, ambos do Código Penal e art. 21 da Lei das Contravenções Penais, c/c na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, a 10 (dez) meses de detenção e 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

Concedo ao réu o benefício de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão em seu desfavor, se o caso, observando-se o disposto no Provimento TJSP 628/2022 e Resolução CNJ 474/2022. Arcará o réu na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 29 de novembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA